

土地徵收地價補償問題之探討

目 錄

壹、前言.....	2
貳、研究動機與目的.....	2
一、研究動機.....	2
二、研究目的.....	3
三、研究範圍.....	4
參、土地徵收與協議價購概說.....	4
一、土地徵收.....	4
二、協議價購.....	5
三、現行市價徵收地價查估作業方式.....	6
肆、問題探討.....	6
伍、問題建議.....	9
陸、結論.....	12

土地徵收地價補償問題之探討

壹、前言

土地徵收乃國家為興辦公共事業或實施國家經濟政策需要，依法定程序，依法強制取得私人財產權之行政程序，私人固然不得拒絕此公權力，但基於憲法保障人民財產權的意旨，此權力的行使應以補償為要件，俾使權利受損之被徵收人獲得保障。蓋因土地徵收乃對人民財產權造成重大侵害，故土地徵收應為取得私有土地最後不得已手段。土地徵收條例第 11 條將協議價購或以其他方式取得私有土地明文規定為土地徵收之法定先行程序，其立法意旨乃為尊重私有財產權而設，與土地徵收制度成為一種替代關係。

土地徵收地價補償制度及執行過程一直存在許多爭議，民眾也不斷提出質疑。舉凡補償數額、項目、查估過程與方法，一直是爭議的焦點，可見在目前體制運作下，土地徵收地價補償仍存在一些值得探討的問題。

貳、研究動機與目的

一、研究動機

我國土地徵收條例將協議價購或以其他方式取得私有土地明文規定為土地徵收之法定先行程序，並規定被徵收所有權人拒絕參與協議或經開會未能達成協議且無法以其他方式取得者，始得申請徵收，惟協議價購條文規定內容簡略，造成需用土地人徒以形式上向被徵收所有權人以開會協議方式，而無實質協議內容、協議價購金額又往往等同於徵收價格，被徵收權人如不同意該金額，便以申請土地徵收作為後盾，因此需用土地人便容易忽略民主國家應充分尊重私有財產權，非有必要應儘力避免強制徵收

之立法意旨，只要被徵收權人不同意協議價購條件，便向各縣市政府報請徵收，造成土地徵收發起的浮濫，更讓土地徵收作為最後不得已手段之本旨產生相左。

目前實務上協議價購紀錄僅簡單將協議價購記載如：「經與土地所有權人協議價購，惟未能達成協議，爰依土地徵收條例規定辦理徵收。」徵收主管機關對此類情形又無特別限制應落實至何種程度，致該制度有種「行禮如儀」之感，在司法實務上對此類無實質內容之協議，認有違法之嫌，既該協議制度為法律所規範，在未為修改前，應切確落實法律規範之要求，期使土地徵收程序更具合理性與公平性。

二、研究目的

內政部為落實保障人民財產權及生存權之基本人權，使土地徵收程序及徵收補償方式更為明確，以減少政府機關實務運作上的爭議，及人民土地動輒被徵收而生之社會不安定性，並使人民因土地被徵收而受之損失能確實獲得補償，因此於 101 年 1 月 4 日修正土地徵收條例第 30 條：「被徵收之土地，應按照徵收當期之市價補償其地價。在都市計畫區內之公共設施保留地，應按毗鄰非公共設施保留地之平均市價補償其地價。」，將原定「公告土地現值加成補償」修正為「按市價補償」，並自 101 年 9 月 1 日起實施，即由 101 年 7 月 15 日後公告的土地徵收案應適用新制。

在新制之前，長期以來政府在土地徵收過程中，係以公告土地現值加成徵收，而公告土地現值則由區段地價分算而來，無法考量各宗土地個別因素，況且加成成數各縣市不一，更造成徵收價款與市價落差的產生，且因公告土

地現值的訂定過程，受限於公務員人力、資源有限，無法針對個別宗地價格估價，僅能以大量估價的方式，查估各個區段的區段地價，修正後的市價徵收能將區段地價導入個別宗地估價，期使補償更具合理性與公平性。因此土地徵收條例修正後，查估的市價是否符民眾心中合理的補償？查估過程、估價方法是否合宜、查估程序全部或一部委託不動產估價師辦理是否有公信力？查估作業由政府機關作業是否有球員兼裁判的問題？目前徵收查估作業方式是否有需改進的地方？皆值得深入探討。因此本研究想針對土地徵收市價補償的查估制度及土地徵收前之協議價購是否確實，進行相關的探討與分析，並提出改進的建議。

三、研究範圍

本研究所欲探討的主要範疇係以土地徵收之補償為主，然土地徵收補償的範圍規範於土地徵收條例以及土地法，其涵蓋的範圍共有六部份，土地徵收條例包含其中五項，分別從第三十條至第三十四條的地價補償、土地改良物補償、土地改良費用補償、合法營業損失補償與遷移費補償，土地法第二百一十六條則係規定有關接連地之損失補償。若逐項探討恐導致整體研究過於鬆散無法聚焦，因此本研究主要僅針對地價補償的部分予以探討，且以民國101年修正後的土地徵收補償的估價程序及方法著手，了解在實務操作上可能衍生的問題，並以本所轄內南投市、名間鄉及中寮鄉近年來辦理之徵收補償相關實例為研究範圍。

參、土地徵收與協議價購概說

一、土地徵收

憲法第143條明定「中華民國領土內之土地屬於國民全體。人民依法取得之土地所有權，應受法律之保障與限制..」。故政府基於國家權力為了促進不動產有效率使用或公平分配不動產產權歸屬之公共利益，在有必要限制不動產財產權之情形下，基於公權力之行使，制訂相關法律或行政法規，使不動產財產權的規範符合公平或效率，增進全民福祉，是公權力正當行使。所以政府代表國家行使公權力，制訂限制不動產財產權法律或行政命令，即是限制不動產財產權之法律基礎。

土地徵收乃係國家為興辦公共事業或實施國家經濟政策之需要，依法定程序，強制取得私人土地權利，而給予合理補償之行政行為。其為取得私有土地權利行為，原應可採私法上買賣行為取得，惟有時無法達成協議、或協議不成；又或於緊急情況下，難依私法程序或手段取得土地權利，因此為達公共目的及公共利益考量，對於特定之私有土地，於特殊情形，依法強制取得該私有土地。

二、協議價購

依土地徵收條例第11條規定：「需用土地人申請徵收土地或土地改良物前，除國防、交通或水利事業，因公共安全急需使用土地未及與所有權人協議者外，應先與所有權人協議價購或以其他方式取得；所有權人拒絕參與協議或經開會未能達成協議且無法以其他方式取得者，始得依土地徵收條例相關規定申請徵收」。

由上可知，土地徵收並非國家取得土地所有權之唯一方法，應是一種最後不得已手段，故土地徵收條例第11條明定需用土地人因興辦公益事業需要，需用私有土地時，為尊重私有財產權益，非有必要應先考量其興辦事業之性

質及必須，選擇對人民權益損害最少，且不妨礙公共建設推行之方式，以價購或其他途徑（如聯合開發、設定地上權、捐贈等取得所需土地）取得興辦公共事業所需之土地。

三、現行市價徵收地價查估作業方式

現行市價徵收地價查估作業方式係依土地徵收補償市價查估辦法第4條之規定辦理，其程序如下：

- （一）蒐集、製作或修正有關之基本圖籍及資料。
- （二）調查買賣或收益實例、繪製有關圖籍及調查有關影響地價之因素。
- （三）劃分或修正地價區段，並繪製地價區段圖。
- （四）估計實例土地正常單價。
- （五）選取比準地及查估比準地地價。
- （六）估計預定徵收土地宗地單位市價。
- （七）徵收土地宗地單位市價提交地價評議委員會評定。

土地徵收補償市價查估辦法第3條「直轄市、縣（市）主管機關依本辦法辦理土地徵收補償市價查估，亦得委託不動產估價師，不動產估價師應依本辦法辦理。」依前開規定，目前市價徵收地價查估作業各縣市政府大部分案件均委由各地政事務所查估，部分則委由不動產估價師查估，查估作業步驟及流程均依照內政部編印之土地徵收補償市價查估作業手冊辦理。

肆、問題探討

一、市價查估制度本身的問題

土地徵收自101年9月1日起採市價補償，比起以往的公告現值補償，甚或是公告現值加成補償，自然是往前邁

進了一大步，但觀看為查估徵收補償市價而新增的「土地徵收補償市價查估辦法」可見，其中內容與「地價調查估計規則」的內容上多有重疊，而地價調查估計規則又是公告土地現值查估的依據，讓人不禁懷疑其查估之市價其實與公告土地現值並無太大的差異。

又地價調查估計規則查估的是區段地價，而查估辦法查估的是預定徵收土地宗地單位市價，市價查估辦法雖新增比準地的機制，試圖解決過往公告現值忽略個別宗地影響因素的問題，但比準地在現制上有過於鬆散之嫌。照理來說比較案例應以三件為原則，然徵收範圍內因預定徵收而影響了市價，因而難以在同一地價區段內選取三件比較標的，故比準地及比較標的之選取及查估過程仍受到嚴重質疑，其查估之市價是否就是正常交易價格及代表性。

二、地價評議委員會之公信力

土地徵收條例第三十條修法前後，都賦予了縣市地價評議委員會決定性的權力。然其組成之成員不見得都具有相關的土地估價專業知識，縣市政府單位中可能僅有地政主管機關較具相關知識與專業，而各公會代表中，不動產估價師公會代表兩人到三人。由上可知地評會成員不見得都具有估價專業能力，其評議過程若經少數估價專業人士提出質疑，若他成員未予以同意，也無法改變事實。過往對於公告地價與公告現值的認定上偏低，往往是各方利益考量，現行按市價徵收後，地評會仍為最終決定性的角色，其公信力與合理性同樣會受到質疑。

三、地價人員之專業能力

政府機關地價人員是否有能力「查估」市場正常交易價格受到質疑，不動產估價作業需由熟練之估價專家才能

勝任，故所謂不動產估價，就是專家對於不動產價格之判斷。現行地價人員係由土地行政類科考試及格通過，以往地價人員從事業務為估算公告現值及公告地價，該業務與市價性質、功能有別，且其為大量估價，與不動產估價技術規則中之比較法、成本法、收益法有別，且土地徵收補償市價查估辦法第4條規定，係為估算徵收土地宗地單位市價，與現行公部門估算區段價格不同，現因土地徵收立法改採市價補償，對地價人員而言將產生挑戰。

四、市價查估過程之爭議

土地徵收補償市價查估辦法，在實際操作上，由於僵化的執行方式，產生了不少實務面的問題，例如地價區段劃分之爭議、在使用「影響地價區域因素評價基準明細表」及「影響地價個別因素評價基準明細表」時修正邏輯僵化之爭議、比準地之選定及比較案例選取的認知差異等等，對查估之市價皆有重大影響。

通常地政機關之地價人員，因考量被徵收土地所有權人之權益及避免人民陳抗事件之產生，於選取比準地及比較案例時基於自由心證狀況下，就相同土地使用管制、使用狀況相近條件下，於預定徵收土地範圍內及臨近地區之土地，予以選取成交價格較高之案例作為評估依據，造成查估之市價是否具代表性及符合當地市情行情，因此如何避免市價查估過程中人為的主觀因素，亦是一大難題。

五、查估單位雙軌制

依土地徵收補償市價查估辦法第 3 條規定「直轄市或縣（市）主管機關依本辦法規定辦理土地徵收補償市價查估時，得將查估程序全部或一部委託不動產估價師辦理，委託費用由需用土地人負擔。」細觀該法條可見，主

管機關是「得」委由不動產估價師辦理估價作業，並非強制要求部分或全部業務由其處理，是故，若全部委由地政機關辦理也沒有違法之虞；而地價人員雖經國家考試及格，卻不見得具有估價專業能力，且地價人員相較於估價師相對有較大行政壓力，然而由專業的估價師估算雖具公信力，但各估價師估計市價可能不同，又目前民眾到底相信政府部門或估價師之查估價格，即為市價應由何者估算，似乎還沒有定論。

六、協議價購制度略低於土地徵收制度

因土地徵收條例規定土地所有權人與需用土地人協議不成或拒絕協議，便可申請徵收，有此公權力作為後盾，需用土地人於協議之始便不積極辦理協議，亦是造成協議價購形式化原因之一。另協議價購金額規定以市價協議價購並不得低於徵收補償金額，惟需用土地人為免於圖利之嫌，均以徵收補償價格或略高於徵收補償價格進行協議，凡被徵收土地相關權利人有高於此金額者，便以協議不成立之由，申請土地徵收。恐導致協議價購制度更加形式化。

土地徵收條例第20條規定「徵收土地或土地改良物應發給之補償費，應於公告期滿後15日內發給之。」，而協議價購金額則需於土地所有權移轉後才發給之，因此時序上並不一定較土地徵收為快，雖協議價購為法定先行程序，發動較土地徵收為早，然協議價購補償費因需辦理土地權利移轉時才能發給，常因如此使補償費發放時程較土地徵收為晚。

伍、問題建議

一、健全市價查估制度

目前查估徵收補償市價乃依據「土地徵收補償市價查估辦法」，而「土地徵收補償市價查估辦法」是以「地價調查估計規則」為主軸，再導入「不動產估價技術規則」的部分規定編製而成，其查估之市價合理性仍值得商榷。建議參考先進國家的作法，配合修改相關法令，如修改土地徵收條例，建議將第30條第4項增加不動產估價技術規則之準用規定。或增修不動產估價技術規則，為配合徵收補償市價查估的需要，增訂專章或條文。建構一套合情、合理的查估模式，希望使土地徵收的執行，能更趨近於民眾的期待，實現真正的公平與正義。

二、健全不動產評議制度

為強化地價評議委員會之公信力。應健全不動產評議制度。修正專業人員占委員之比例，避免外行領導內行。借重不動產估價領域專家學者專業，強化對地評會指導功能。以實行預審及估價師公會協審方式，提升送審案件報告品質，以增進地評會審議品質。

三、加強地價人員專業能力

土地徵收市價之查估影響被徵收權利人權益甚深，而地政機關之地價查估人員未必有不動產估價背景，建議應增加地價查估人員專業之訓練課程，強化地價查估人員專業能力，並由估價師與政府機關地價人員協力辦理。其徵收補償之市價查估部分案件(如較小面積之徵收或較無爭議土地之徵收估價)可由地政機關辦理，有爭議土地或部分查估程序(如比準地之估價)得委託給民間的不動產估價師辦理，以補地政機關估價人員不足之處。

四、訂定合理之查估作業規定

任何估價皆無法克服主觀因素，目前內政部授權由各縣(市)政府決定「影響地價區域因素評價基準明細表」及「影響地價個別因素評價基準明細表」各個細項優劣等級之訂定，各細項應屬優、稍優、普通、稍劣或劣又該如何具體定義，似乎沒有一定的標準，建議「影響地價區域因素評價基準明細表」及「影響地價個別因素評價基準明細表」可參考不動產估價技術規則等，並將評分項目權重化或百分比化，以降低人為主觀因素及在實務操作上能多一些彈性，讓查估辦法的實施更能符合專業與民眾的期待，減少市價估算過程中人為的主觀因素。

五、查估單位明確化

目前土地徵收需用土地人多數為直轄市、縣市政府所需用，若徵收市價查估單位又為直轄市、縣市政府自行查估，難免讓人質疑有裁判兼球員情形，且地政機關人員每年仍須辦理公告土地現值及每二年一次公告地價調整作業、每年辦理基準地選定及查估作業，若又同時辦理市價查估作業，將增加地價查估人員的工作量或查估程序不夠嚴謹，亦造成地價查估人員極大的困擾。而不動產估價師相較於地價人員具有較高之專業能力且沒有行政壓力，較能超然、客觀、確實的反應市場合理價格。

六、強化協議價購制度

土地徵收前應落實協議價購程序，協議不成才能採用強制徵收，建議需地機關在執行徵收案件時，正視並確實執行協議價購程序，經兩次協議價購不成始得依相關規定辦理土地徵收，以免使協議價購程序流於形式並減少土地徵收程序之發動。

目前同意協議價購之被徵收土地關係人，其補償費往往較

徵收補償費發給時點為晚，故達成協議價購後之程序，有其簡化之必要，以縮短同意協議價購者取得補償費之時程，增加被徵收土地關係人同意協議價購之意願，故建議既協議價購與徵收目的均為取得興辦事業所取之土地，協議價購制度設計上應比照徵收制度發給補償費，無需等待所有權移轉確定時再發給補償費，並以囑託登記方式移轉土地所有權，加速土地所有權取得。

陸、結論

我國於 101 年修正土地徵收條例，將徵收補償的補償基準改為市價補償。公告後土地徵收案均應適用新制，實行之初需地機關通常將徵收案件委由地政單位辦理徵收補償市價之查估，而其協議價購價格多以地政單位查估之徵收補償市價略加 1~2% 或 100 元至 300 元等作為協議價購價格，或另將徵收案件協議價購價格委託不動產估價師查訂，造成協議價購價格無公信力或協議價購價格與徵收補償市價兩價差距過大等問題。

而歷經多年運作下來，需地機關於近年來漸漸將徵收補償市價及協議價購價格同時委託予同一估價師事務所辦理查估，透過估價師專業之查估及公平客觀之立場，其查估時可充份掌握市場情況、同時考量土地所有權人權益，使兩套市價趨於接近，可充分免除民眾質疑及補償不公等情況、且當評議確定後之徵收補償市價高於協議價格時，需地機關對於同意協議價購之權利人仍以徵收補償市價高於協議價格間之差價予以補足，以保障同意協議價購權利人之權益，期使在需地機關與估價單位等多方共同努力下落實徵收完全補償，政府推動土地徵收作業順利，達到雙贏的目標。

參考文獻

1. 曾笠綸（2014），土地徵收市價補償查估之研究，國立臺北大學不動產與城鄉環境學系碩士論文。
2. 顏明樟（2012），土地徵收程序研究-以協議價購為研究中心，國立中正大學法律學研究所。
3. 顧明河（2013），土地徵收條例中協議價購之性質及收回權之行使，私立逢甲大學土地管理學系。
4. 吳惠綺（2014），市價徵收政策及作業方式之探討，臺南市永康地政事務所。